

1502060-47.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... vezes por delitos patrimoniais, inclusive roubos (certidões de fls.147/154), além de sua personalidade deformada, que o leva a reiteradamente violar a Lei, fixo a pena base além do mínimo legal, em 03 anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, fixada cada qual em patamar mínimo.

Face a agravante da reincidência específica (certidão de fls. 153 - 4ª Vara Criminal de Guarulhos - ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502060-47.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502060-47.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2228351/2022 - 01º D.P. GUARULHOS, 26901122 - 01º D.P.

GUARULHOS, 2228351 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX SANDER TEIXEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu ação penal contra o réu ALEX SANDER TEIXEIRA, qualificado a páginas 09, porque, no dia 21 de agosto de 2022, por volta das 17h30min, na Rua Augusta Barbosa, 187, Cabuçu, nesta cidade e comarca de Guarulhos, tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo, um

hidrômetro pertencente à vítima Daniela Máximo de Jesus, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo o apurado, na data dos fatos, o denunciado dirigiu-se até o imóvel da vítima, que é dividido em suas residências separadas, cada qual em um andar, e adentrou a residência de cima, a qual estava desocupada.

Na sequência, tentou arrancar o hidrômetro, com a intenção de subtraí-lo.

Ocorre que a ofendida, que dormia na moradia debaixo, escutou o barulho vindo parte superior e decidiu verificar o que estava acontecendo, momento em que se deparou com ALEX SANDER no interior da casa.

Ao ser indagado acerca do motivo de estar no local, o denunciado tentou empreender fuga, mas a vítima o segurou e começou a gritar por ajuda aos vizinhos, que detiveram até a chegada dos policiais militares.

Observa-se que o delito somente não se consumou porque o denunciado foi surpreendido pela vítima e detido pelos vizinhos desta antes de deixar o local na posse da res furtiva.

Denúncia recebida à fl. 101.

Citado pessoalmente (fl. 120), o acusado apresentou defesa preliminar (fls. 123).

Ratificado recebimento da denúncia às fls. 126/127.

Em audiência de instrução, o acusado foi interrogado após a oitiva de duas testemunhas (fls. 143/146).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da presente ação penal, condenando-se o réu nos exatos termos da denúncia. (fls. 108/112).

A Defesa requereu a improcedência da ação penal, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP; e caso condenado, apresentou teses subsidiárias (fls. 108/112).

É o relatório.

Fundamento e D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade do delito e sua autoria são indúvidas.

A materialidade do delito de tentativa de furto qualificado ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04/15, laudo pericial do local fls. 102/106, bem como pela prova oral colhida.

A autoria é certa.

O acusado, em Juízo, confessou a autoria do delito, aduzindo que: "Tem quarenta e um anos. É amasiado. Tem três filhos de criação. Estudou o primeiro colegial. Estava trabalhando em um lava rápido, ganhava R\$ 1.300,00 ao mês. Possui aproximadamente seis passagens por furto. Era usuário de crack. Ao todo ficou uns 10 anos preso, estava na rua há três anos. Acredita que já tenha cumprido toda a pena anterior. Não tem passagem como menor de idade. Confessa os fatos. Está arrependido."

"A confissão judicial, – lembra a jurisprudência - sem margem para divagações

doutrinárias ou hermenêuticas, constitui elemento seguríssimo de evidente prova" (JTACRIM 93/236).

No caso em tela, a confissão do acusado encontra-se em perfeita harmonia com os demais elementos de prova produzidos nos autos.

A vítima DANIELA MAXIMO DE JESUS, ouvida em sede policial, declarou que "mora sozinha na Rua Augusta, 187, que mora na residência de baixo e que tem uma residência na parte de cima que se encontra sem nenhum morador. Relata que estava dormindo em sua casa quando ouviu um barulho na casa de cima e foi verificar o que estava acontecendo. Disse que imediatamente verificou que havia um indivíduo dentro da casa e que o indagou sobre o que estava fazendo ali, e que o indivíduo pediu para que esperasse, e tentou empreender fuga do local, mas que a declarante o segurou e gritou para que os vizinhos a ajudassem. Informa que imediatamente os vizinhos detiveram o indivíduo e acionaram a Polícia Militar. Foi informada posteriormente pelos vizinhos que o indivíduo estaria tentando furtar o relógio de água, que estava danificado."

Os depoimentos das testemunhas policiais, tanto durante a fase inquisitorial quanto em juízo, são coesos e harmônicos.

O miliciano Claudio, ouvido em Juízo, disse que: "É policial militar. Foi acionado via COPOM, quando chegaram ao local o acusado já estava detido. Uma moça disse que estaria dormindo em sua residência, momento em que ouviu um barulho e teria entrado em vias de fato com o acusado. O acusado alegou que entrou na residência para pegar uma pipa. O hidrômetro já estava desmontado."

Sua colega de farda Roberto, ouvido em Juízo, deu a mesma versão: "Que é Policial Militar. Primeira vez que o abordou. A equipe foi acionada via central, deslocaram-se ao local e o acusado já estava detido por populares. Deparam-se com a dona da residência, a qual informou que ouviu um barulho e quando foi verificar se deparou com o acusado tentando retirar o hidrômetro, ela teria entrado em luta corporal com o acusado, momento que a vizinhança o deteve. O acusado alegou que entrou na residência para pegar uma pipa .".

Não há motivo para desmerecer as palavras da vítima e das testemunhas ouvidas, pois não se vislumbra por qual motivo incriminariam falsamente o réu.

O crime não atingiu a fase da consumação, pois o acusado foi detido enquanto tentava furtar o hidrômetro da residência. A res não permaneceu na posse tranquila do agente, nem mesmo de forma passageira.

A qualificadora referente ao rompimento de obstáculo restou comprovada pelo laudo pericial juntado às fls. 102/106, que comprovou o dano sofrido pelo hidrômetro.

Procede, pois, a ação penal, pelo que passo a dosar-lhe a pena.

Verificando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, considerando os péssimos antecedentes do acusado, já condenado diversas vezes por delitos patrimoniais, inclusive roubos (certidões de fls.147/154), além de sua personalidade deformada, que o leva a reiteradamente violar a Lei, fixo a pena base além do mínimo legal, em 03 anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, fixada cada qual em patamar mínimo.

Face a agravante da reincidência específica (certidão de fls. 153 - 4ª Vara Criminal de Guarulhos - ao considerada na primeira fase da dosimetria), aumento a pena em 1/3, totalizando 04 anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa.

A agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão (at. 67, CP):

HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. PREPONDERÂNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 67 DO CP. PRECEDENTES DESTE STJ E DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 1. A agravante da reincidência prevalece sobre a atenuante da confissão espontânea, não podendo gerar a compensação pretendida. Exegese do art. 67 do Código Penal, sobretudo em se considerando que a confissão foi parcial. Precedentes da Quinta Turma e do Supremo Tribunal Federal. 2. Ordem denegada. (STJ - HABEAS CORPUS: HC 224251 DF 2011/0266772-9)

Em decorrência de tentativa, considerando-se que o delito aproximou-se de sua consumação (tentativa perfeita), uma vez que o acusado já havia separado a res a ser subtraída, diminuo a pena em 1/3, tornando-a definitiva em 02 anos e 08 meses de reclusão e no pagamento de 13 dias-multa, fixada cada qual em patamar mínimo.

Ante o exposto, e atento ao que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno ALEX SANDER TEIXEIRA, já qualificado, por incurso no art. 155, parágrafo 4º, inciso II c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, a cumprir em estabelecimento adequado, a pena 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculado o valor unitário da pena pecuniária no mínimo.

Fixo-lhe, regime fechado para início do cumprimento de pena. Isto porque o acusado é portador de maus antecedentes e reincidente específico, revelando fazer da subtração do alheio seu meio de vida. Incabível a fixação de regime mais brando, vedado o direito de apelar em liberdade.

A fixação de regime mais brando ao acusado desprestigiaria a Justiça e não atingiria o fim colimado pela pena aplicada (art. 33, parágrafo 3º, CP).

Pelos motivos retro expostos, deixo de conceder ao acusado os benefícios da Lei no 9.714/98, nos termos do art. 44, inc. II e III, do Código Penal, a contrario sensu.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração à vítima, pois o acusado não conseguiu consumir o delito.

O condenado deverá pagar, ainda, ao final da execução, a taxa judiciária correspondente a 100 (cem) UFESP's, por força do art. 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual n. 11.608/03. Eventual exigibilidade deve ser aferida no momento da liquidação.

Desde já, providencie-se:

I - recomendação do condenado na prisão onde está;

Após o trânsito em julgado, providencie-se:

I - remessa de cópia desta decisão à empresa vítima, com endereço nos autos;

II - lançamento do nome do condenado no Rol dos Culpados e, a seguir, solicite-se ao Juízo da Corregedoria dos Presídios a imediata transferência do mesmo para o regime prisional imposto;

III - comunicação desta decisão ao IIRGD e ao Instituto de Identificação de São Paulo.

P.R.I.C.

Guarulhos, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA